Materi

Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Webinar Persiapan Uji Kompetensi Teknis
Uji Kompetensi Gelombang IV untuk pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara (JF PKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Topik Pemaparan

- ✓ KEWENANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
- ✓ DEFINISI PEMERIKSAAN
- ✓ STANDAR PEMERIKSAAN
- ✓ TATA CARA PEMERIKSAAN
- ✓ PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- ✓ PENETAPAN DAN KETETAPAN
- ✓ UPAYA HUKUM
- ✓ KETENTUAN KHUSUS

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
KEWENANGAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Kewenangan Melakukan Pemeriksaan

UNDANG-UNDANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN
(KUP)

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-305/PJ/2024
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO. URUT	KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DIDELEGASIKAN KEPADA
40.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pemeriksa Pajak

PMK 15/2025

Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

PERMENPAN 66/2021

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
   a. pengujian kepatuhan perpajakan; dan
   b. penegakan hukum perpajakan.

(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengujian kepatuhan perpajakan, meliputi:
      1. analisis ketentuan teknis perpajakan;
      2. pengawasan perpajakan; dan
      3. pemeriksaan kepatuhan perpajakan.
   b. penegakan hukum perpajakan, meliputi:
      1. intelijen perpajakan;
      2. pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan investigasi;
      3. forensik digital perpajakan;
      4. penagihan perpajakan; dan
      5. penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
DEFINISI PEMERIKSAAN

UNTUK INTERNAL DPR RI
JANGAN DISEBARLUASKAN

Definisi

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan *secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan* untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan per-UU-an Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Apa itu Pemeriksaan?

MENGHIMPUN + MENGOLAH

DATA + KETERANGAN + BUKTI

OBJEKTIF + PROFESIONAL

STANDAR PEMERIKSAAN

MENERBITKAN SKP + TUJUAN LAIN

METODE DAN TEKNIK

KUP, PPH, PPN, DLL

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

NEW UPDATE

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan **Pemeriksaan** yang bertujuan untuk:

Tujuan Pemeriksaan

1. **Menguji Kepatuhan**
2. **Tujuan Lain**

Tipe Pemeriksaan

- Pemeriksaan **Lengkap** — mencakup **seluruh pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **mendalam**
- Pemeriksaan **Terfokus** — **satu atau beberapa pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **mendalam**
- Pemeriksaan **Spesifik** — **satu atau beberapa pos** dalam SPTdan/atau SPOP secara **sederhana**

Direktur Jenderal Pajak ***melimpahkan kewenangan*** melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Kriteria Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal:

a. Pengembalian LB Pasal 17B KUP

b. SPT LB selain Pengembalian LB Pasal 17B KUP

c. SPT menyatakan rugi

d. Telah diberikan pengembalian pendahuluan

e. Perubahan tahun buku

f. Perubahan metode pembukuan

g. Penilaian kembali aktiva tetap

h. WP penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

i. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau mengkreditkan PM sesuai Pasal 9 ayat (6e) UU PPN

j. WP terpilih berdasarkan risiko kepatuhan

NEW

k. Pihak lain tidak melaksanakan kewajiban pemotongan, pemungutan penyetoran, pelaporan sesuai Pasal 32A UU KUP

l. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak terutang atau kurang dibayar

m. WP tidak menyampaikan SPOP

n. Terdapat indikasi PBB lebih besar daripada PBB yang dihitung dari SPOP

PBB

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pasal 4

Kriteria Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

a. Pemberian NPWP secara jabatan

b. Penghapusan NPWP

c. Pengukuhan PKP secara jabatan

d. Pencabutan pengukuhan PKP

NEW e. Pendaftaran Objek PBB secara jabatan

NEW f. Pencabutan SKT Objek PBB

PBB

g. Penyelesaian keberatan

h. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto

i. Pencocokan data dan/atau alat keterangan

j. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

NEW k. Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu

l. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

m. Penyelesaian penagihan pajak

n. Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan

o. Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan

p. Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan

q. Penyelesaian prosedur persetujuan bersama

NEW r. Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer

NEW s. Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan

NEW t. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi

NEW u. Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian *endorsement*

NEW v. Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan

NEW w. Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP

NEW x. Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan

NEW y. Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak

Jangka Waktu Pemeriksaan

NEW UPDATE

Pemeriksaan untuk **Menguji Kepatuhan**

Pemeriksaan **Lengkap** | Pemeriksaan **Terfokus** | Pemeriksaan **Spesifik** | Pemeriksaan **Dakon**

Jangka Waktu **Pengujian**

Terhitung sejak **S.Pemb disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Paling Lama

- Pemeriksaan **Lengkap** : **5 Bulan**
- Pemeriksaan **Terfokus** : **3 Bulan**
- Pemeriksaan **Spesifik** : **1 Bulan**
- Pemeriksaan **Dakon** : **10 HK**

SPHP Disampaikan

Jangka Waktu **PAHP & Pelaporan**

Terhitung sejak **SPHP disampaikan** kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Paling Lama

- Pemeriksaan **Lengkap**
- Pemeriksaan **Spesifik**
- Pemeriksaan **Terfokus**

30 Hari Kerja

Pemeriksaan **Dakon** **10** Hari Kerja

Tanggal LHP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Data Konkret

Pasal 2 ayat (1)

PER-18/PJ/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Tindak Lanjut atas Data Konkret

Data Konkret merupakan data yang dimiliki/diperoleh DJP berupa:

a

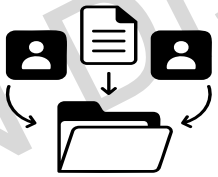
Faktur Pajak
yang telah disetujui melalui sistem DJP, tetapi belum/tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN

b

Bukti Potput PPh
yang belum/tidak dilaporkan oleh penerbit Bukti Potput pada SPT Masa PPh

c

Bukti Transaksi/Data Perpajakan
yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP



yang memerlukan pengujian secara sederhana.

→ Pemeriksaan Spesifik

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KRITERIA PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN RUTIN

merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret (audit based on data), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk-based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

SE - 15/PJ/2018

KRITERIA PEMERIKSAAN EFEKTIF

Pemeriksaan selesai dan pencairan optimal

Tunggakan pemeriksaan harus diminimalisasi sehingga Pemeriksa Pajak dapat optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun berjalan

Upaya hukum minimal

Kualitas pemeriksaan harus lebih ditingkatkan lagi agar hasil pemeriksaan menjadi lebih baik.

Restitusi terkendali

Pengendalian restitusi dilakukan melalui optimalisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

Menciptakan kepatuhan berkelanjutan

pemeriksaan yang efektif harus mampu menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan, tidak hanya kepatuhan sesaat setelah dilakukan pemeriksaan. Kepatuhan berkelanjutan dapat terlihat dari dinamisasi SPT untuk tahun-tahun setelah dilakukan pemeriksaan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Auditing Standards

UNTUK INTERNAL DUP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
STANDAR PEMERIKSAAN

Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan **Standar Pemeriksaan:**

Standar Umum Pemeriksaan

a. mendapat **pendidikan** dan/atau **pelatihan teknis** yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak; dan

b. memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

a. melakukan **persiapan** sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
b. melakukan pengujian berdasarkan **metode dan teknik** Pemeriksaan;
c. mendasarkan hasil temuan Pemeriksaan pada **bukti yang kuat dan berkaitan** serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
d. melaksanakan Pemeriksaan di kantor DJP atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak PBB dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; dan
e. mendokumentasikan pelaksanaan Pemeriksaan dalam bentuk **kertas kerja Pemeriksaan**.

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a. **Laporan Hasil Pemeriksaan** disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan; dan

b. Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan Pemeriksaan, simpulan, dan usulan Pemeriksa Pajak serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.
PER 23/PJ/2013

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Persiapan Pemeriksaan

1. Membuat KKP Identifikasi Masalah berisikan :
   - Pos SPT atau
   - Turunan yang akan diperiksa
2. Buat Usulan Rencana Pemeriksaan
3. Menyusun Program Pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan. Berisikan
   - Teknik Pemeriksaan dan
   - buku, catatan dan dokumen yang harus dipinjam
4. Menyusun Prosedur Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode, Teknik dan Prosedur Pemeriksaan

METODE

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung

TEKNIK

Cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa

PROSEDUR

Serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk PERINTAH, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode, Teknik dan Prosedur Pemeriksaan

Metode Langsung

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa.

Metode Tidak Langsung

merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Tidak Langsung - Pendekatan

6

PENDEKATAN DALAM METODE TIDAK LANGSUNG

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

16+

- Pengujian keabsahan
- Evaluasi
- Analisis angka
- Pemanfaatan data/informasi
- Penelusuran angka
- Penelusuran bukti
- Pengujian keterkaitan
- Ekualisasi/rekonsiliasi
- Permintaan keterangan
- Konfirmasi
- Inspeksi
- Pengujian fisik
- Pengujian penghitungan
- Wawancara
- *Sampling*
- TABK
- Teknik-teknik lainnya

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

Pemanfaatan data/informasi

djp

SISTEM INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Informasi Wajib Pajak	Melihat profil dan data administrasi Wajib Pajak yang tersedia bagi pengguna.
Informasi dan monitoring	Memantau status penyelesaian administrasi, pekerjaan, dan kasus perpajakan.
Data SPT	Melihat informasi dan rekapitulasi SPT Tahunan serta SPT Masa yang telah dilaporkan.
Pengawasan kepatuhan	Mendukung pengawasan pembayaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.
Administrasi ketetapan pajak	Mendukung pengelolaan administrasi surat ketetapan pajak dan dokumen terkait.
Administrasi penagihan	Mendukung pencatatan atau pengelolaan administrasi penagihan, termasuk proses yang berkaitan dengan Surat Paksa.
Manajemen kasus	Mendukung pengelolaan kasus perpajakan dan pemantauan status penyelesaiannya.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
APLIKASI PORTALDJP

Data Wajib Pajak	Pencarian masterfile, seperti NPWP, nama, alamat, serta informasi administrasi yang tersedia.
Data Penerimaan	Informasi pembayaran dan penerimaan pajak, termasuk pencarian berdasarkan NPWP atau unit kerja.
Data Unit Kerja	Informasi yang berkaitan dengan unit kerja DJP dan data yang dikelola unit tersebut.
Aplikasi Online	Informasi yang tersedia melalui aplikasi daring terkait penyetoran atau administrasi perpajakan.
Aplikasi Konfirmasi	Mendukung konfirmasi penyetoran pajak dengan pihak terkait, termasuk bank.
Data Pihak Ketiga	Informasi pihak lain yang berhubungan dengan transaksi atau penyetoran pajak.
Pengawasan	Informasi untuk pemantauan kepatuhan dan penggalian potensi perpajakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Metode Langsung - Teknik Pemeriksaan

Pemanfaatan data/informasi

APPROWEB

Profil CRM Wajib Pajak	Melihat informasi risiko kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung penentuan prioritas pengawasan.
Data pemicu	Menemukan data atau indikasi yang perlu diteliti lebih lanjut.
Data faktur pajak	Membantu penelitian transaksi dan pengujian kepatuhan PPN.
LHA	Mengakses informasi terkait Laporan Hasil Analisis yang tersedia bagi pengguna.
KKPt dan LHPt	Mendukung administrasi kertas kerja penelitian dan Laporan Hasil Penelitian.
SP2DK dan LHP2DK	Mendukung administrasi permintaan penjelasan serta tindak lanjut atas data dan/atau keterangan.
Notifikasi data	Menyampaikan informasi atau data hasil analisis yang perlu ditindaklanjuti oleh unit terkait.
Ability to Pay (ATP)	Memberikan gambaran kemampuan membayar Wajib Pajak berdasarkan indikator yang tersedia

Document Management System

Pencarian dokumen	Menelusuri berkas digital berdasarkan identitas atau metadata dokumen yang tersedia.
Viewer dokumen	Melihat gambar atau hasil pemindaian dokumen SPT.
Informasi dokumen	Melihat informasi identifikasi dokumen yang tersedia pada sistem.
Arsip digital	Mendukung penyimpanan dan penelusuran dokumen perpajakan yang telah dipindai.
Akses dokumen	Memungkinkan pengguna yang berwenang melihat dokumen sesuai hak aksesnya

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Perbandingan Metode Langsung dan Tidak Langsung

KAPAN METODE TIDAK LANGSUNG DIGUNAKAN?

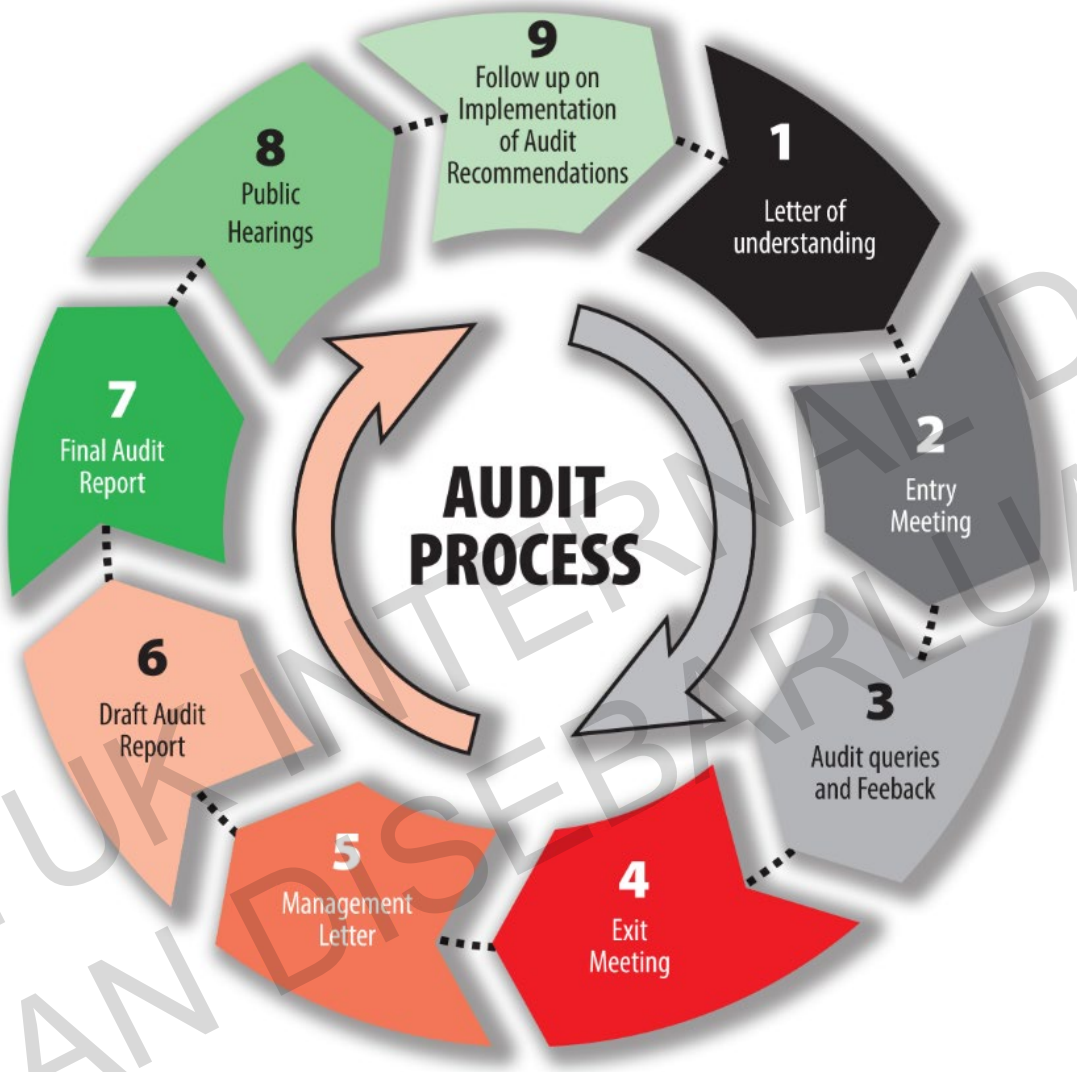
Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan.

Digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan

Dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah.

Pemeriksa Pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
TATA CARA PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN PAJAK

PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.d. PMK-18/PMK.03/2021

- GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
- JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
- PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
- PEMERIKSAAN ULANG & PENANGGUHAN PEMERIKSAAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Pasal 13 ayat (3)
PP Nomor 50 Tahun 2022
menyebutkan bahwa
Wajib Pajak yang diperiksa
wajib:

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; atau

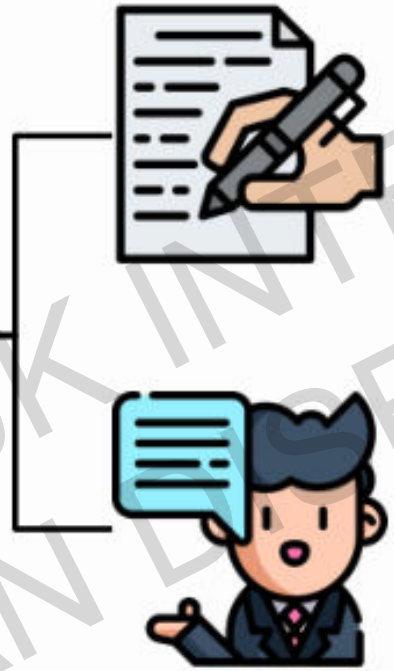
memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang Diperiksa

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan **keterangan lain** selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa:



Keterangan tertulis misalnya:

- surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik;
- keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

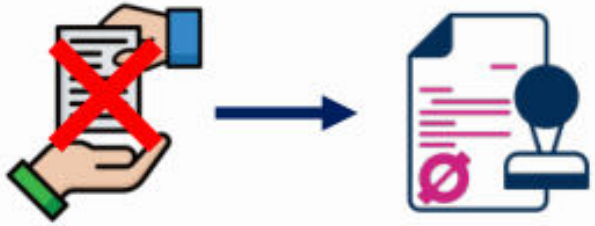
Keterangan lisan misalnya:

- wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Secara Jabatan



Dalam hal Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa **tidak memenuhi kewajibannya** sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, **penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak **wajib**:

- menyampaikan SPHP kepada WP
- memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam PAHP

Dokumen yang dipertimbangkan terbatas pada:

dokumen yang terkait dengan penghitungan **peredaran usaha atau penghasilan bruto** dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan

dokumen **kredit pajak** sebagai pengurang pajak penghasilan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Peniadaan Kewajiban Merahasiakan Data Pembukuan atau Pencatatan

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP mengatur bahwa:

Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka **kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan** oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hal ini diatur **untuk mencegah adanya dalih** bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Penyegelan

Wajib Pajak **tidak berada di tempat** atau sengaja **tidak memberikan kesempatan** kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

PENYEGELAN
Pasal 30 ayat (1) UU KUP

- Tempat
- Ruang
- Benda bergerak dan/atau tidak bergerak

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

PEMERIKSAAN ULANG

DATA BARU

Data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang **yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan** pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan

Data yang semula belum terungkap:

- tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPT beserta lampirannya
- pada waktu pemeriksaan Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci.

PEMERIKSAAN ULANG

instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak

SKPKBT

adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

LHP SUMIR

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya

KEP RUGI FISKAL

tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi **terdapat perubahan jumlah rugi fiskal**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMERIKSAAN PAJAK

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan SPHP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat **mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT** yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Laporan tersendiri:

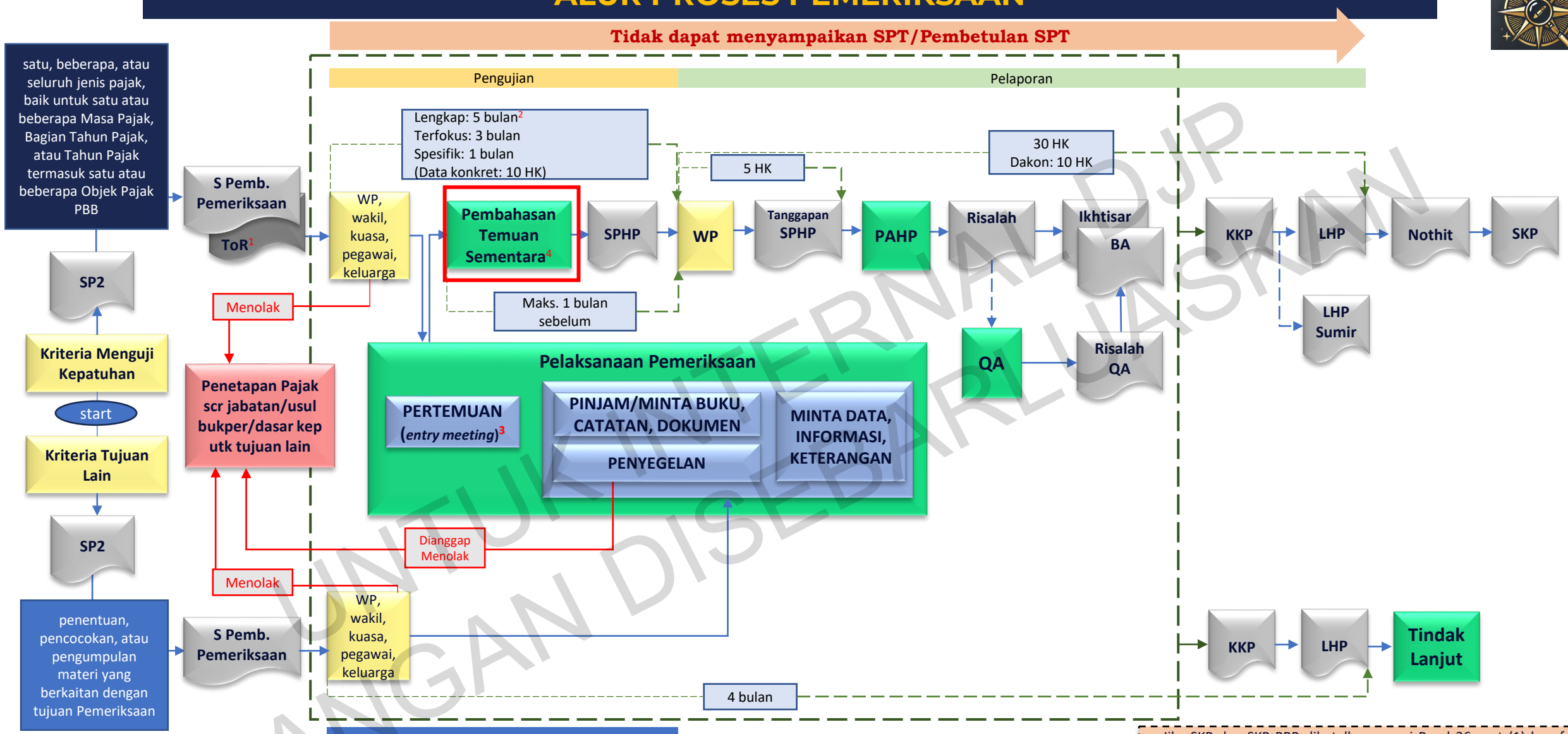
- SPT Masa;
- SPT Tahunan; dan/atau
- SPT Bagian Tahun Pajak,

yang diperiksa.

Proses pemeriksaan **tetap dilanjutkan** sampai selesai.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

ALUR PROSES PEMERIKSAAN



Pengungkapan Ketidakbenaran 8 (4)

Pemeriksaan dilanjutkan, SSP pengungkapan menjadi kredit SKP

[1]Untuk **tipe Pemeriksaan Terfokus**: daftar pos dalam SPT, data, dan/atau kewajiban tertentu
[2]Jangka waktu pengujian dapat diperpanjang 4 bulan untuk WP Grup/WP TP

[3]Dalam hal Pemeriksaan Spesifik, tidak dilakukan pertemuan serta hak & kewajiban disampaikan bersama dengan S Pemb.
[4]dikecualikan untuk Pemeriksaan Spesifik, Pembahasan Temuan Sementara tidak dilakukan

Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap data baru dan diterbitkan SKPKBT
Jika data baru PBB, diterbitkan SKP PBB

- Jika SKP dan SKP PBB dibatalkan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d, pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP/PAHP
- Dalam hal SKP batal atas pemeriksaan 17B, jangka waktu 12 bulan tertangguh
- Dalam hal diperlukan, dilakukan penilaian untuk tujuan Perpajakan
- Dalam hal penetapan secara jabatan, Pemeriksa membuktikan WP tidak / kurang menyampaikan buku, catatan, atau dokumen

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

UNTUK INTERNAL BJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

PASAL 28 UNDANG-UNDANG KUP

- DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN
- KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- KEWAJIBAN PENYIMPANAN DOKUMEN DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

DEFINISI PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Pasal 1 angka 29 UU KUP

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi **harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan** menyusun **laporan keuangan berupa neraca dan laporan** laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 28 ayat (7) UU KUP

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai **harta, kewajiban, modal, penghasilan** dan **biaya**, serta **penjualan dan pembelian** sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

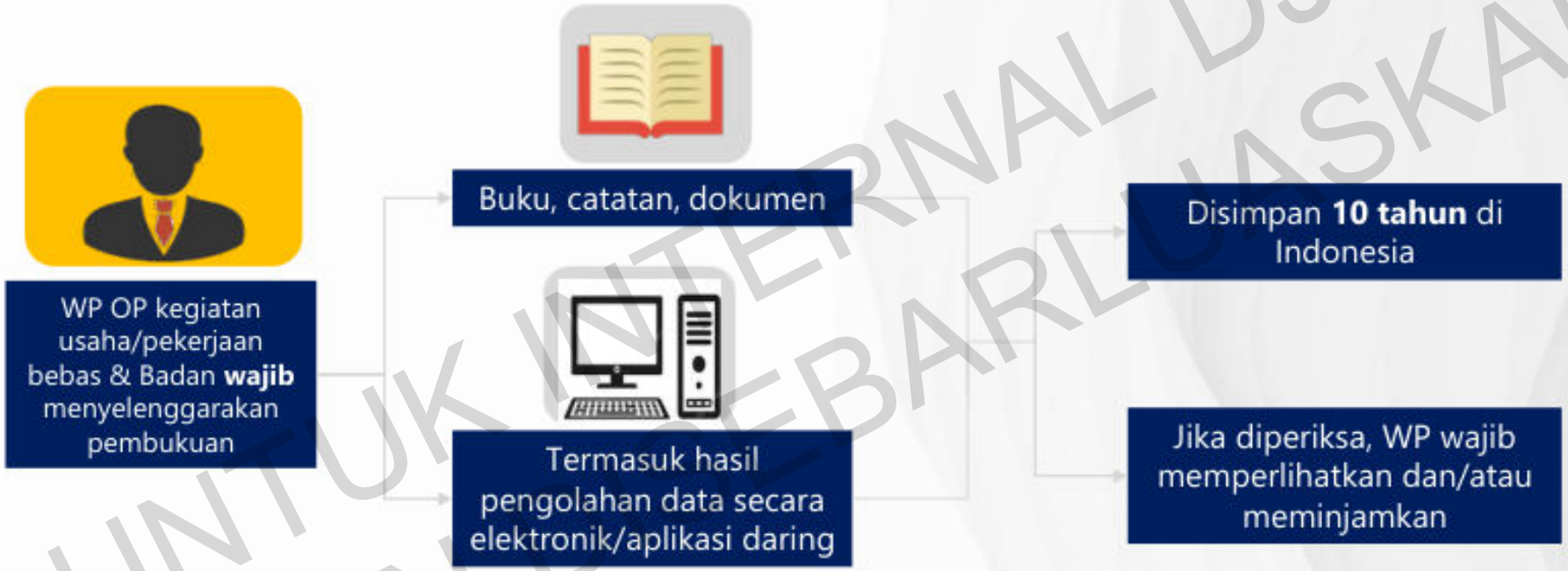
Pasal 28 ayat (9) UU KUP

Pencatatan terdiri atas **data yang dikumpulkan secara teratur** tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. (Pasal 28 angka 9 UU KUP)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & PENYIMPANAN DOKUMEN



- **Pengecualian:**
  1. WP OP melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat memilih **menggunakan NPPN**
  2. WP OP yang **tidak melakukan** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  3. WP OP dengan **kriteria tertentu *berdasarkan peredaran bruto*** yang diatur lebih lanjut dalam PMK (PMK 54/PMK.03/2021)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

KETENTUAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Ketentuan Pembukuan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Diselenggarakan di Indonesia, huruf latin, angka Arab, mata uang Rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan
- Taat asas dan dengan Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
- Catatan atas: harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
- Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain
- Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan

Ketentuan Pencatatan

- Iktikad baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya
- Dilakukan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang Rupiah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
- Disusun secara kronologis dan sistematis

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
PENETAPAN DAN KETETAPAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

PMK Nomor 80 Tahun 2023

- JENIS KETETAPAN PAJAK
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
- SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
- SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
- SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
- PENERBITAN SKP/STP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

UMUM – *SELF-ASSESSMENT*

PASAL 12 UU KUP

1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2) Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang

Prinsip *Self-assessment*

Wajib Pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya.

Jumlah pajak terutang **tidak didasarkan pada suatu surat ketetapan pajak** yang diterbitkan oleh fiskus tetapi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pajak material yang mendasarinya dan dihitung sendiri.

Perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut **dianggap benar** sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak dapat **membuktikan atau memiliki data sebaliknya**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

JENIS KETETAPAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
berwenang menerbitkan

SURAT KETETAPAN PAJAK	
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan Ulang
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	Berdasarkan: 1. Hasil Pemeriksaan 2. Hasil Penelitian
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	Berdasarkan: Hasil Pemeriksaan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKB

Pasal 13 ayat (1) UU KUP: SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan,** dalam hal:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

e. WP diterbitkan NPWP/dikukuhkan PKP secara jabatan

f. PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM

sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 15% : 12**

(max. 24 bulan)

b. SPT tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan sesuai jangka waktu

c. PPN dan PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%

d. kewajiban Ps. 28 dan Ps. 29 tidak dipenuhi

- PPh tidak/kurang dibayar: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh kurang dipotong/dipungut: **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + ***uplift factor* 20% : 12** (max. 24 bulan)
- PPh dipotong/dipungut tetapi tidak disetor: **kenaikan 75%**
- PPN & PPnBM kurang dibayar: **kenaikan 75%**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPKBT

Pasal 15 ayat (1): SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berdasarkan hasil **Pemeriksaan Ulang**

Pemeriksaan Ulang dilakukan dalam hal terdapat
DATA BARU/DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP

Dimiliki Dirjen Pajak	Pengakuan WP
Data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang	Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri
sanksi kenaikan 100%	sanksi tidak dikenakan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPN (Pasal 17A UU KUP)

PEMERIKSAAN

Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang & tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SKPLB

diterbitkan berdasarkan

Penelitian

kelebihan pembayaran pajak yg seharusnya tidak terutang Ps. 17 (2) UU KUP

Pemeriksaan

terhadap SPT terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yg dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yg terutang (Ps. 17 (1) UU KUP)

terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ps. 17B UU KUP)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Pemeriksaan

diterbitkan lagi

Pemeriksaan Ulang

data baru, termasuk data yg semula belum terungkap

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

SURAT TAGIHAN PAJAK (Pasal 14 UU KUP)

DIRJEN PAJAK

Surat Tagihan Pajak

dalam hal:	
a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar	ditambah dengan sanksi **bunga** per bulan sebesar suku bunga acuan + **uplift factor 5%** (max. 24 bulan)
b. dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/salah hitung	
c. WP dikenai sanksi administratif berupa denda da/atau bunga	termasuk denda 30% & 60% (keberatan/banding/PK)
d. pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak membuat Faktur Pajak (FP) atau terlambat membuat FP	
e. pengusaha yang telah dikukuhkan PKP tidak mengisi FP secara lengkap, selain: 1) identitas pembeli sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b PPN; atau 2) identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g PPN, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran	selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi **denda 1%** dari DPP
f. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP	
g. terdapat jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar dalam jangka waktu persetujuan mengangsur atau menunda	

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI DENDA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 7 ayat (1)	Keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN	Denda sebesar Rp500.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Masa lainnya	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi	Denda sebesar Rp100.000
		Keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak badan	Denda sebesar Rp1.000.000
2	Pasal 25 ayat (9)	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	Denda sebesar 30%
3	Pasal 27 ayat (5d) dan ayat (5f)	permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Denda sebesar 60%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 19 ayat (1)	Keterlambatan pembayaran SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 0% / 12
	Pasal 19 ayat (2)	Keterlambatan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	
	Pasal 19 ayat (3)	WP menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	
2	Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a)	Kurang bayar pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 5%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 5% / 12
	Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b)	Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan	
	Pasal 14 ayat (3)	PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung	

SANKSI BUNGA

No	Pasal	Uraian	Sanksi
3	Pasal 8 ayat (5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 10%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 10% / 12
4	Pasal 13 ayat (2)	Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak terutang yang tidak/kurang dibayar	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 15%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 15% / 12
	Pasal 13 ayat (2b)	Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi	
5	Pasal 13 ayat (3b)	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 Tahun Pajak atau PPh yang tidak atau kurang dipotong/dipungut	Bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah 20%, dibagi 12. SANKSI = Pajak Kurang Bayar x Tarif bunga per bulan* x Jumlah bulan *tarif bunga per bulan = Suku bunga acuan + 20% / 12

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENETAPAN DAN KETETAPAN

RINGKASAN SANKSI ADMINISTRATIF

SANKSI KENAIKAN

No	Pasal	Uraian	Sanksi
1	Pasal 13 ayat (3) huruf c	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	Kenaikan sebesar 75%
	Pasal 13 ayat (3) huruf d	Berdasarkan hasil pemeriksaan PPh yang dipotong/dipungut tetapi tidak atau kurang disetor	
2	Pasal 15 ayat (2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT	Kenaikan sebesar 100%
3	Pasal 17C ayat (5) & Pasal 17D ayat (5)	Dalam hal Wajib Pajak tidak seharusnya diberikan pengembalian pendahuluan	Kenaikan sebesar 100%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM

- GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM
- PEMBETULAN
- PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
- PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
- KEBERATAN
- BANDING
- GUGATAN
- PENINJAUAN KEMBALI

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

UPAYA HUKUM PERPAJAKAN

GAMBARAN UMUM UPAYA HUKUM

PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

ADMINISTRATIF

PEMBETULAN
Pasal 16 UU KUP
PMK-11/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan berkali-kali

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN
Pasal 36 ayat (1)
PMK-8/2013

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 2 kali*

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
Pasal 27C UU KUP

Proses di DJP
Dapat diajukan maksimal 1 kali

KEBERATAN
Pasal 25 UU KUP
PMK-9/2013 jo
PMK-202/2015

Proses di DJP

*selain Pasal 36 ayat (1) huruf d

PENGADILAN

BANDING
Pasal 27 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

GUGATAN
Pasal 23 UU KUP
Proses di Pengadilan Pajak

PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 27 ayat (5e) UU KUP
Proses di Mahkamah Agung

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KEBERATAN

- SKPKB
- SKPN
- SKPLB
- SKPKBT
- POT/PUT PIHAK III

dalam jangka waktu 3 bulan

Dirjen Pajak

SPUH

WP dapat mencabut pengajuan keberatan

Wajib Pajak

SK KEBERATAN

JT pembayaran tertangguh 1 bulan sejak penerbitan SK

12 bulan

Persyaratan permohonan:
1. 1 keberatan harus diajukan terhadap 1 jenis pajak dan 1 Masa Pajak atau Tahun Pajak;
2. tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipotong atau dipungut/rugi menurut WP;
3. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

tidak memenuhi persyaratan = tidak dipertimbangkan

Sanksi Administratif Denda 30%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

DJP berwenang melakukan **Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)** untuk mencegah/menyelesaikan permasalahan dalam penerapan P3B

PIHAK YANG MENGAJUKAN MAP

1. **WP** dalam negeri
2. **Dirjen Pajak**
3. **Pejabat** berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B
4. **WNI melalui Dirjen Pajak** terkait perlakuan diskriminatif di negara/yurisdiksi mitra

Pokok Pengaturan:

- Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan keberatan, banding atau pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar.
- Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan MAP dengan menerbitkan SK tentang Persetujuan Bersama.
- SK tentang Persetujuan Bersama tersebut termasuk sebagai dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

BANDING

Permohonan Banding

*dengan ketentuan

WAJIB PAJAK → **BADAN PERADILAN PAJAK**

Ketentuan

1. Diajukan atas **Surat Keputusan Keberatan**
2. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak **Surat Keputusan Keberatan diterima** dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
3. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding **belum merupakan pajak yang terutang** sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
4. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Putusan Banding merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Sanksi Administratif
Denda 60%

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PAJAK

BERDASARKAN UU PENGADILAN PAJAK

DEFINISI ALAT BUKTI

Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu hal yang diajukan dalam sengketa pajak.

JUMLAH MINIMAL ALAT BUKTI

Majelis Hakim dalam membuat putusan wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya **2 (dua) alat bukti yang sah.**

JENIS-JENIS ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PAJAK

1 Surat atau tulisan

Surat atau tulisan meliputi surat yang dibuat oleh para pihak, surat yang dibuat oleh pihak ketiga, dan/atau surat yang dibuat oleh instansi pemerintah.

2 Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan dari orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang relevan dengan sengketa pajak.

3 Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang relevan dengan sengketa pajak.

4 Pengakuan para pihak

Pengakuan para pihak adalah pernyataan yang diberikan di persidangan mengenai suatu hal yang terkait dengan sengketa pajak.

5 Pengetahuan hakim

Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan umum yang relevan dengan sengketa pajak.

6 Alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak

Majelis Hakim mempertimbangkan **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah**

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

DASAR HUKUM

Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

"Alat bukti dalam sengketa pajak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, dan alat bukti elektronik."

Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

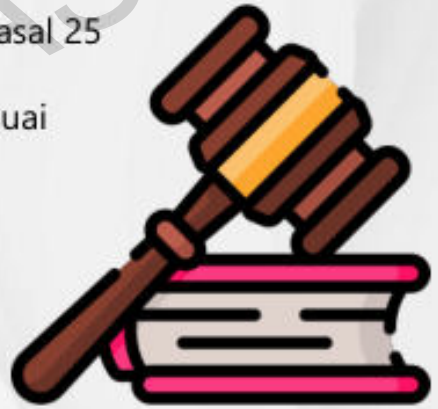
"Majelis Hakim dalam membuat putusan wajib mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah."

UNTUK INTERNAL DJP
TANGAN DISEBARLUASKAN

GUGATAN

OBJEK GUGATAN

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



KETENTUAN

- Gugatan diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.
- Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap:
  1. pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas hari) sejak tanggal pelaksanaan penagihan
  2. objek Gugatan selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan PK
(Upaya Hukum Luar Biasa)

WAJIB PAJAK atau DIRJEN PAJAK → dengan ketentuan → **MAHKAMAH AGUNG**

Diajukan maksimal 1x
Pasal 89 UU PP

Alasan

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu **kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan** yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat **bukti tertulis baru yang penting** dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan **suatu hal yang tidak dituntut atau lebih** dari pada yang dituntut
4. Apabila mengenai suatu bagian dari **tuntutan belum diputus** tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila terdapat suatu **putusan yang nyata-nyata tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
Denda 60%
terbit maksimal 2 tahun sejak putusan PK diterima DJP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

MATERI
KETENTUAN KHUSUS

KETENTUAN KHUSUS

- WAKIL WAJIB PAJAK
- KUASA WAJIB PAJAK
- PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KETENTUAN KHUSUS

WAKIL WAJIB PAJAK

WAKIL WAJIB PAJAK

- **badan oleh pengurus** (termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan);
- **badan** yang dinyatakan **pailit oleh kurator**;
- **badan dalam pembubaran** oleh orang atau badan **yang ditugasi untuk melakukan pemberesan**;
- **badan dalam likuidasi** oleh **likuidator**;
- suatu **warisan yang belum terbagi** oleh **salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya**; atau
- **anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan** oleh **wali atau pengampunya**.

Wakil **bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng** atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

KETENTUAN KHUSUS

KUASA WAJIB PAJAK

PASAL 32 ayat (3) UU KUP

"Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

WP dapat menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

- **Keluarga** → **Suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda s.d. derajat kedua**
- ***Bukan Keluarga*** →
  1. **Konsultan pajak**
  2. **Pihak lain**

  } memiliki ***kompetensi tertentu*** dalam aspek perpajakan

Dengan ketentuan:
- Menggunakan **surat kuasa khusus**
- Mematuhi ketentuan UU di bidang perpajakan

Kuasa tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan WP yang dikuasakan kepadanya apabila:
- **menghalang-halangi** pelaksanaan ketentuan UU di bidang perpajakan; atau
- **dipidana** karena tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

Mari belajar

KUP

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

SYARAT WAJIB PAJAK DI INDONESIA

BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU

1. SYARAT SUBJEKTIF
SIAPA YANG MENJADI WAJIB PAJAK?

Syarat subjektif menentukan subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

A. ORANG PRIBADI

1. Bertempat tinggal di Indonesia.
2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

B. BADAN

1. Didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Bertempat kedudukan di Indonesia untuk tujuan pajak.
3. Menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. SYARAT OBJEKTIF
PENGHASILAN APA YANG MENJADI OBJEK PAJAK?

Syarat objektif menentukan penghasilan yang menjadi objek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

Penghasilan dari pekerjaan

Penghasilan dari usaha

Penghasilan dari modal

Penghasilan dari pengalihan harta

Penghasilan lain-lain

YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (Pasal 4 ayat (3) UU PPh) – antara lain:

Bantuan/sumbangan tertentu

Hibah tertentu

Penerimaan asuransi tertentu

Dividen tertentu (dengan syarat)

Imbalan bunga obligasi negara

KESIMPULAN: SIAPA YANG MENJADI WAJIB PAJAK?

ORANG PRIBADI atau BADAN

+

MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF
(Orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak)

+

MEMPEROLEH PENGHASILAN
yang menjadi objek pajak (syarat objektif)

→

DITETAPKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan

Dasar Hukum Utama:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan pelaksanaannya (PP dan PMK terbaru).
- Ketentuan teknis lainnya yang terkait.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) adalah...

surat yang oleh Wajib Pajak **digunakan untuk** melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

WP Pajak Penghasilan

Melaporkan tentang:
- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- Harta dan kewajiban; dan/atau
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

Jenis dan Bentuk SPT

JENIS SPT (PMK 81/2024)

BENTUK SPT

- formulir kertas (*hardcopy*)
- dokumen elektronik

ISI SPT

Paling sedikit memuat:

a. jenis pajak;
b. nama Wajib Pajak dan NPWP;
c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan;
d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

- Lampiran SPT adalah satu kesatuan
- Dilampiri keterangan/dokumen yang sesuai ketentuan
- Laporan keuangan (Neraca, L/R, Ket lain)
- Laporan keuangan konsolidasi dalam hal mempunyai cabang

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

KEWAJIBAN MENGISI SPT

WAJIB PAJAK

- **Mengisi**
  - Benar
  - Lengkap
  - Jelas
  - bahasa Indonesia
  - huruf Latin
  - angka Arab
  - Rupiah*
- **Menandatangani**
  - Wakil WP
  - atau
  - Kuasa
- **Menyampaikan**
  - Tempat Terdaftar
  - Tempat Dikukuhkan
  - Tempat lain

- **benar** adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- **lengkap** adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT
- **jelas** adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT

* *Wajib Pajak yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan mata uang selain Rupiah yang diizinkan*

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

WP **Badan** yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan **bahasa Inggris** dan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib menyampaikan SPT PPh WP Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa **laporan keuangan**, dan menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

WP yang ditunjuk sebagai **Pihak Lain** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan **di luar Daerah Pabean** dan **memilih melaksanakan kewajiban** pembayaran dan pelaporan atas PPN PMSE **menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat**, wajib mengisi SPT Masa PPN menggunakan **satuan mata uang dolar Amerika Serikat**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT TAHUNAN

PPh Orang Pribadi	• **3 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak** • **3 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**
PPh Badan	• **4 bulan** setelah akhir **Tahun Pajak** • **4 bulan** setelah akhir **Bagian Tahun Pajak**
Pajak Karbon	**4 bulan** setelah akhir **tahun kalender**

SPOP

30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP

Tanggal diterimanya SPOP oleh WP:

a. 1 Februari Tahun Pajak PBB terutang untuk Perkebunan, Migas, dan Panas Bumi.
b. 31 Maret Tahun Pajak PBB terutang untuk Perhutanan, Minerba, dan Sektor lainnya.
c. Tanggal objek PBB terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, dalam hal objek PBB terdaftar setelah kondisi huruf a atau b.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

SPT MASA

PPh Pasal 21/26*	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 25**	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPh Unifikasi Pasal 15, 22***, 23/26, 4(2)****	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Laporan Penerimaan Negara	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Pajak Karbon	**20 hari** setelah Masa Pajak berakhir
Bea Meterai	**15 hari** setelah Masa Pajak berakhir
PPN***	akhir bulan berikutnya

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SPT Masa PPN***** — akhir bulan berikutnya

Pengusaha Kena Pajak	SPT Masa PPN bagi PKP
Pemungut PPN dan Pihak Lain DN **(sebagai PKP)**	SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM
Pemungut PPN dan Pihak Lain DN **(non PKP)**	SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang bukan PKP
Pihak Lain LN	SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT

BATAS WAKTU BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
(khusus SPT Masa)

Hari libur: hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan cuti bersama secara nasional.

Pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya
(tidak berlaku untuk SPT Tahunan)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

SANKSI ADMINISTRASI TELAT/TIDAK LAPOR SPT

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas atau dalam bentuk elektronik
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementara pajak terutang
- Laporan Keuangan sementara
- SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

PEMBETULAN SPT

WP dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

Beri tanda di SPT

Syarat, belum dilakukan:
- Pemeriksaan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka

rugi atau lebih bayar

TIDAK → **sampai daluwarsa**

YA → **paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PELAPORAN PAJAK

SANKSI KARENA PEMBETULAN SPT

WP membetulkan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenai sanksi administrasi berupa bunga Pasal 8 UU KUP

SANKSI = **Pajak Kurang Bayar** x **Tarif bunga per bulan*** x **Jumlah bulan**

*tarif bunga per bulan = $\frac{\text{suku bunga acuan} + 5\%}{12}$

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

Mari belajar

PPh

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

KONSEP *WORLD WIDE INCOME*
DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA

APA ITU *WORLD WIDE INCOME*?

World wide income adalah konsep bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal **dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, merupakan objek pajak di Indonesia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

Pasal 4 ayat (1) UU PPh
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, **baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.**

Pasal 2 ayat (1) UU PPh
Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

Pasal 2 ayat (3) UU PPh
Subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.

SIAPA YANG MENERAPKAN *WORLD WIDE INCOME*?

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI (SPDN)

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (*world wide income*).

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI (SPLN)

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia (*source income*).

ILUSTRASI KONSEP *WORLD WIDE INCOME*

WAJIB PAJAK DALAM NEGERI (ORANG PRIBADI)

Tinggal di Indonesia **> 183 hari**

Penghasilan dari Indonesia
(gaji, usaha, sewa, dll)

Penghasilan dari luar Indonesia
(dividen luar negeri, bunga bank luar negeri, capital gain luar negeri, dll)

SELURUH PENGHASILAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK DI INDONESIA (*world wide income*)

WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (ORANG PRIBADI)

- Tidak bertempat tinggal di Indonesia (≤ 183 hari)

Penghasilan dari Indonesia
(misal: imbalan jasa, sewa, royalti, dividen dari Indonesia)

Penghasilan dari luar Indonesia
(TIDAK menjadi objek pajak di Indonesia)

CONTOH PENGHASILAN YANG TERCAKUP DALAM *WORLD WIDE INCOME* (SPDN)

PENGAKUAN DAN PELAPORAN

Seluruh penghasilan, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, harus:

- Diakui dalam penghitungan PPh.
- Dilaporkan dalam SPT Tahunan.
- Dapat dikreditkan pajak luar negeri (stabila memenuhi syarat) untuk menghindari pajak berganda (Pasal 24 UU PPh).

HAL PENTING

- Konsep *world wide income* hanya berlaku untuk Subjek Pajak Dalam Negeri.
- Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan PMK terkait.
- Tetap memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) apabila ada.
- Jenis penghasilan yang dikecualikan atau dikenai perlakuan khusus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNTUK INTERNAL DJP
DILARANG DISEBARLUASKAN

djp

TARIF PAJAK PENGHASILAN
BADAN DAN ORANG PRIBADI (PROGRESIF)

TAHUN PAJAK 2025

A. TARIF PPh BADAN TAHUN PAJAK 2025

Tarif PPh Badan umum adalah 22% atas penghasilan kena pajak.

Terdapat tarif lebih rendah untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu.

Rincian Tarif PPh Badan

No.	Wajib Pajak Badan	Tarif	Keterangan
1	Wajib Pajak Badan (dalam negeri dan BUT)	22%	Tarif umum atas penghasilan kena pajak.
2	Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar	19%	Berlaku mulai Tahun Pajak 2022 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri tertentu.
3	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	22%	Sama dengan tarif umum Wajib Pajak Badan.

Contoh Perhitungan PPh Badan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Rp1.000.000.000
Tarif PPh Badan : 22%

PPh terutang : Rp220.000.000

B. TARIF PPh ORANG PRIBADI (PROGRESIF) TAHUN PAJAK 2025

Tarif PPh orang pribadi menggunakan sistem tarif progresif berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) (dalam 1 tahun pajak)	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Contoh Perhitungan PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (PKP) : Rp400.000.000
- 5% × Rp60.000.000 = Rp3.000.000
- 15% × Rp190.000.000 = Rp28.500.000
- 25% × Rp150.000.000 = Rp37.500.000

PPh terutang : Rp69.000.000

DASAR HUKUM

- Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).
- Pasal 31E UU PPh (tarif 19% untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri tertentu).
- Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (tarif progresif orang pribadi).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

CATATAN PENTING

1. Tarif PPh Badan 19% hanya untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.
2. Tarif PPh orang pribadi bersifat progresif per lapisan PKP dalam 1 (satu) tahun pajak.
3. Penghitungan PPh orang pribadi dapat memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan yang berlaku.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

TAHUN PAJAK 2026

Apa itu PTKP?

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi.

BESARAN PTKP TAHUN PAJAK 2026

Keterangan	Jumlah (Rp)
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	**54.000.000**
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	**4.500.000**
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, maksimal 3 orang	**4.500.000** (setiap orang)

KOMPONEN PTKP

Diri Wajib Pajak (Orang Pribadi)

Rp54.000.000

+

Tambahan Status Kawin

Rp4.500.000

+

Tambahan Tanggungan

Rp4.500.000
(setiap orang, maksimal 3 orang)

RUMUS UMUM PTKP

PTKP = Rp54.000.000
+ Rp4.500.000 (jika kawin)
+ Rp4.500.000 × jumlah tanggungan (maksimal 3 orang)

CONTOH PERHITUNGAN PTKP

1. Lajang (TK/0)

PTKP
Rp54.000.000

Kode status:
TK/0

2. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

PTKP
Rp58.500.000
(54.000.000 + 4.500.000)

Kode status:
K/0

3. Kawin dengan 2 tanggungan (K/2)

PTKP
Rp67.500.000
(54.000.000 + 4.500.000 + 2 × 4.500.000)

Kode status:
K/2

4. Kawin dengan 3 tanggungan (K/3)

PTKP
Rp72.000.000
(54.000.000 + 4.500.000 + 3 × 4.500.000)

Kode status:
K/3

CATATAN PENTING

- Tambahan tanggungan maksimal 3 orang.
- Tanggungan meliputi keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- PTKP digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam PPh Orang Pribadi.
- Besaran PTKP tahun pajak 2026 sama dengan tahun sebelumnya (belum ada perubahan).

DASAR HUKUM

- Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

WAJIB PAJAK BADAN YANG DAPAT MENGGUNAKAN TARIF PPh FINAL UMKM 0,5%

BERDASARKAN KETENTUAN TERBARU

1. APA ITU PPh FINAL UMKM 0,5%?

PPh Final UMKM 0,5% adalah pajak penghasilan yang bersifat final atas peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. WAJIB PAJAK BADAN YANG DAPAT MENGGUNAKAN

Wajib Pajak berbentuk Badan (Perseroan Terbatas, CV, Koperasi, Yayasan, Perum, Perumda, BUMDes, bentuk badan lainnya) yang memenuhi kriteria UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.

3. BATASAN PEREDARAN BRUTO

Peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

4. KRITERIA UMKM UNTUK WAJIB PAJAK BADAN

USAHA MIKRO

Peredaran bruto tahunan
≤ Rp2 miliar

USAHA KECIL

Peredaran bruto tahunan
> Rp2 miliar s.d. Rp15 miliar

USAHA MENENGAH

Peredaran bruto tahunan
> Rp15 miliar s.d. Rp50 miliar

Untuk dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%, Wajib Pajak Badan harus **memiliki** peredaran bruto **tidak melebihi Rp4,8 miliar** (dengan demikian hanya mencakup kriteria usaha mikro dan usaha kecil).

5. CONTOH PENERAPAN

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran bruto setahun	2.000.000.000
Tarif PPh Final UMKM	0,5%
PPh Final terutang	**10.000.000** (0,5% × Rp2.000.000.000)

PPh Final UMKM 0,5% dihitung atas peredaran bruto (omzet), bukan atas laba bersih.

6. TATA CARA PENGGUNAAN

1. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan menggunakan tarif PPh Final UMKM melalui SPT Tahunan.
2. Menghitung PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto.
3. Menyetor PPh Final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Melaporkan dalam SPT Masa PPh Final dan SPT Tahunan.

7. DASAR HUKUM

- **Pasal 31E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022** tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2022** tentang Perubahan atas PMK Nomor 23/PMK.03/2018 tentang Tarif PPh Final dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak.

8. CATATAN PENTING

1. Tarif 0,5% hanya dapat digunakan sampai dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Jika peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar, mulai Tahun Pajak berikutnya tidak dapat lagi menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%.
3. PPh Final UMKM 0,5% tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang lainnya.
4. Tetap wajib memenuhi kewajiban perpajakan lainnya (misal: pemotongan/pemungutan PPh pihak lain, PPN jika dikukuhkan sebagai PKP, dll).

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

IMPLIKASI PAJAK ATAS DIVIDEN

YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI

Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri **dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh)** dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Skema dan Implikasi Pajak

Di tingkat pemberi dividen

Dividen yang dibayarkan bukan merupakan biaya, sehingga **tidak mengurangi penghasilan kena pajak** Perseroan A.

Di tingkat penerima dividen (WP Badan Dalam Negeri)

Dikecualikan dari objek PPh

- Penerima dividen adalah WP badan dalam negeri.
- Dividen berasal dari laba setelah pajak.
- Persyaratan kepemilikan saham:
  - minimal 25% dan dimiliki ≥ 1 tahun
  atau
  - < 25% dengan syarat tertentu (memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh)

Menjadi objek PPh
(jika tidak memenuhi syarat)

- Kepemilikan saham < 25% dan tidak memenuhi syarat tertentu.
- Dividen berasal dari laba sebelum pajak.
- Penerima bukan WP badan dalam negeri.
- Tidak memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri **dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif final.**

Skema dan Implikasi Pajak

Di tingkat pemberi dividen

Dividen yang dibayarkan bukan merupakan biaya, sehingga **tidak mengurangi penghasilan kena pajak** perseroan.

Di tingkat penerima dividen (WP Orang Pribadi Dalam Negeri)

Tarif PPh Final

10%

dari jumlah bruto dividen yang diterima.

Sifat Pajak

- Final
- Tidak digabungkan dengan penghasilan lain.
- Tidak dapat dikreditkan dengan PPh lain.
- Tidak perlu dilaporkan kembali dalam SPT Tahunan.

Dasar Hukum

- Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).
- Pasal 17 ayat (2c) UU PPh (tarif PPh final atas dividen bagi orang pribadi).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dividen (terkait persyaratan kepemilikan saham dan tata cara).

Ilustrasi Perhitungan

Contoh WP Badan Dalam Negeri

Perseroan B menerima dividen dari Perseroan A sebesar Rp10.000.000.000.

Jika memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf f → **Dikecualikan dari objek PPh.**

Penghasilan kena pajak Perseroan B **tidak bertambah.**

Contoh WP Orang Pribadi Dalam Negeri

Tn. A menerima dividen sebesar Rp500.000.000.

PPh Final = 10% × Rp500.000.000
= Rp50.000.000

Pajak bersifat final, tidak digabungkan dengan penghasilan lain dan tidak dapat dikreditkan.

Catatan Penting

- Dividen yang berasal dari luar negeri dan diterima oleh WP dalam negeri merupakan objek PPh berdasarkan prinsip *world wide income* (Pasal 4 ayat (1) UU PPh), dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri sesuai ketentuan.
- Ketentuan ini dapat berubah sesuai perkembangan peraturan perpajakan.
- Selain dividen, pembagian laba dalam bentuk lain dapat memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

djp

Mari belajar

PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Subjek PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Timeline Pelaporan Pengukuhan PKP

Subjek Pajak

Saat seharusnya dikukuhkan sebagai PKP → Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya

Tahun Buku Jan-Des

Wajib Lapor PKP Maksimal Akhir Tahun Buku

X

- Jabatan
- Terlambat

- *Default* Mulai kewajiban PKP → Masa Pajak pertama Tahun Buku berikutnya
- Namun WP dapat memilih memulai kewajiban sebagai PKP sebelum Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya dengan menyampaikan **pemberitahuan Masa Pajak**

PMK 164/2023

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Objek PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Objek PPN

PASAL 4(1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. **penyerahan BKP** di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. **impor BKP**;
c. **penyerahan JKP** di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
d. **pemanfaatan BKP Tidak Berwujud** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. **pemanfaatan JKP** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. **ekspor BKP Berwujud** oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. **ekspor BKP Tidak Berwujud** oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. **ekspor JKP** oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPN Terutang:
11% x DPP
(untuk ekspor berlaku tarif 0%)

PASAL 16C
Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan **tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan** oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan PMK

Peraturan terkait:
PMK-61/PMK.03/2022

Ketentuan
- Luas minimal 200m2
- Saat terutang → Saat mulai dibangun sampai dengan selesai
- Tempat terutang → tempat bangunan didirikan

PPN Terutang:
20% x 11% x Biaya Pembangunan (tdk termasuk tanah)

PASAL 16D
Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan

PPN dikenakan atas Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, **kecuali** atas Penyerahan aktiva yang Pajak Masukan-nya tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c

Pasal 9 (8) huruf b & c:
Pengkreditan Pajak Masukan tidak berlaku bagi pengeluaran:
b. perolehan BKP/JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan/pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, KECUALI sebagai barang dagangan/disewakan

PPN Terutang:
11% x DPP
Faktur Pajak Kode 09

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Yang termasuk penyerahan BKP

Pasal 1A (1) UU PPN

A. **Penyerahan hak** atas BKP karena perjanjian

B. Pengalihan BKP **karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha** (leasing);

C. Penyerahan BKP **kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang**;

D. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma;

E. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

F. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau antar cabang;

H. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Note:
Pasal 4(1) huruf g "penyerahan BKP secara konsinyasi" tidak lagi masuk dalam definisi penyerahan sejak diundangkannya UU CIKA

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Penyerahan Khusus: Penyerahan BKP berupa Aktiva yang semula tidak diperjualbelikan (Pasal 16D UU PPN)

Penyerahan BKP berupa Aktiva yang semula tidak diperjualbelikan

Kecuali atas aktiva yang PM nya tidak dapat dikreditkan

Ex: Perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha

UNTUK INTERNAL DJP
DILARANG DISEBARLUASKAN

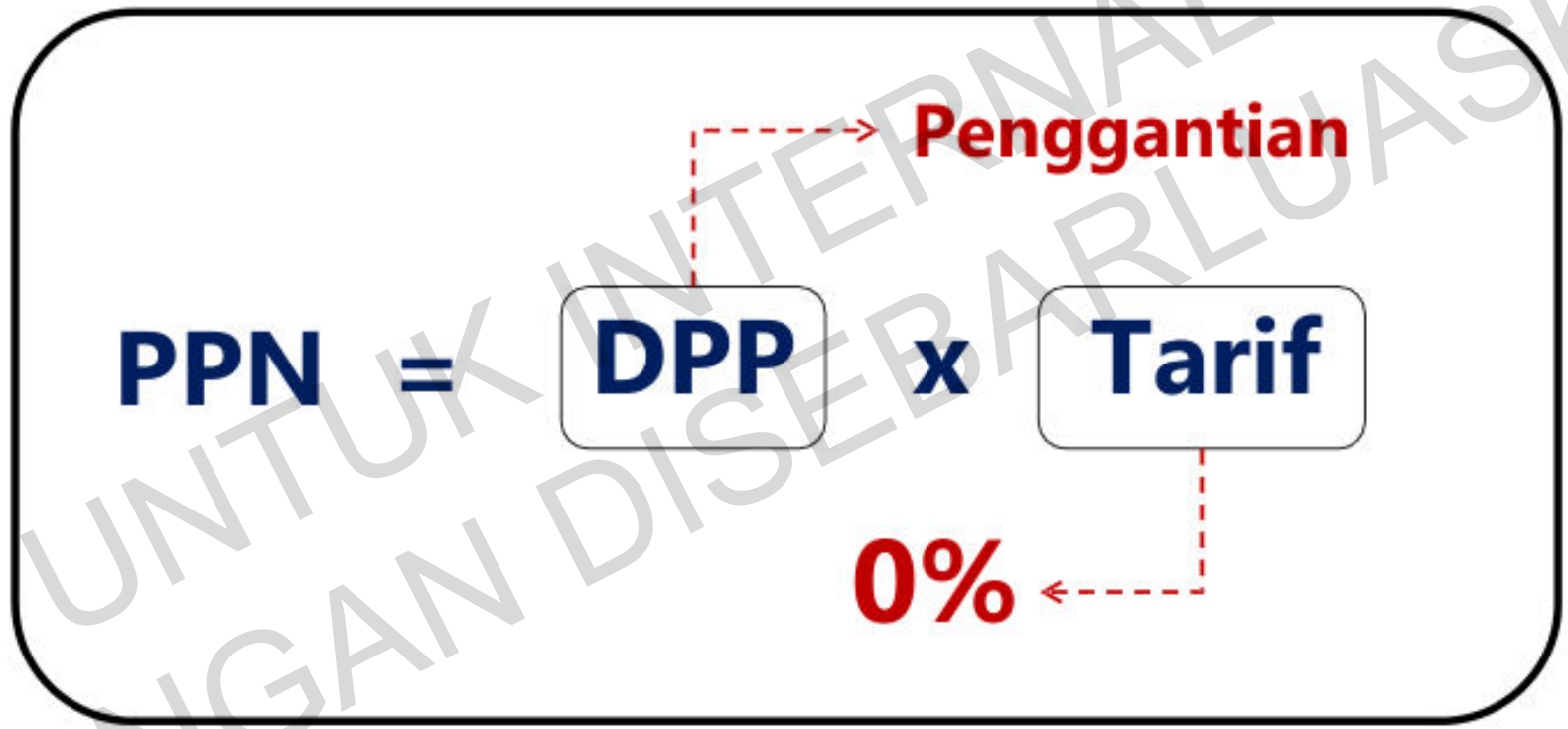
PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PENGHITUNGAN PPN ATAS EKSPOR JASA KENA PAJAK



UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Kegiatan Ekspor JKP → **kegiatan pelayanan** di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a

kegiatan yang **melekat pada barang bergerak** yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

b

kegiatan yang **melekat pada barang tidak bergerak** yang berada di luar Daerah Pabean

c

kegiatan pelayanan (**selain kegiatan huruf a & b**) yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean berdasarkan permintaan **Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak**

Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak *adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang* ***tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia*** *sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya*

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

Jasa **Maklon**

- **spesifikasi dan bahan baku** dan/atau bahan setengah jadi **disediakan oleh Penerima Ekspor JKP**;
- bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk **menghasilkan BKP**;
- **kepemilikan** atas BKP yang dihasilkan **berada pada Penerima Ekspor JKP**; dan
- **pengusaha jasa maklon mengirim BKP** yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan **menggunakan mekanisme ekspor barang**.

Jasa **Perawatan dan Perbaikan**

Jasa **Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean

Jasa Konsultansi Konstruksi

meliputi

- Pengkajian
- Perencanaan
- Perancangan

bangunan atau rencana **bangunan yang berada di luar Daerah Pabean**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

penyerahan hasil dapat dilakukan dengan cara

- **penyampaian langsung** atau **tidak langsung** antara lain melalui pos dan **saluran elektronik**; atau
- berupa **penyediaan hak** untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean

berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a. jasa teknologi dan informasi;
b. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, jasa konsultansi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultansi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan
f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

BATASAN JASA TEKNOLOGI DAN JASA INTERKONEKSI

Jasa teknologi dan informasi

a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
d. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
e. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;
f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;
g. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan
h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SYARAT EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN TARIF PPN 0%

Ketentuan
Ekspor JKP

didasarkan atas **perikatan atau perjanjian tertulis** antara PKP dengan Penerima Ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas:

- jenis;
- rincian kegiatan; dan
- nilai penyerahan,

Jasa Kena Pajak

dan

terdapat pembayaran disertai dengan **bukti pembayaran** yang sah dari Penerima Ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan Ekspor JKP

Kegiatan pelayanan yang tidak memenuhi **ketentuan** dianggap sebagai **penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean** yang dikenai PPN

Jasa Kena Pajak **yang dihasilkan dan dimanfaatkan** di luar Daerah Pabean **tidak** dikenai PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SAAT TERUTANG & FAKTUR PAJAK

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor JKP yaitu pada **saat Ekspor JKP**

Saat Eskpor JKP yaitu pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut **dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan**

PKP yang melakukan Ekspor JKP **wajib membuat Faktur Pajak**.

Faktur Pajak berupa **Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dilampiri** dengan faktur penjualan (***invoice***) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak yang merupakan **dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak**

PMK-81 Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak wajib dibuat melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

PMK-32 Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran PMK-32.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Tarif & Dasar Pengenaan PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Tarif PPN

URAIAN	SEBELUM 1 APRIL 2022	SETELAH 1 APRIL 2022
TARIF NORMAL	**10%**	**11%** *dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025*
• EKSPOR BKP • EKSPOR JKP • EKSPOR BKPTB	**0%**	**0%**

UNTUK INTERNAL
JANGAN DISEBARLUAS

Cara Menghitung Pajak: Formula
Pasal 8A (1)

PPN=Tarif x DPP

UNTUK INTERNAL
JANGAN DISEBARLUAS

Saat & Tempat Terutang PPN

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Saat Terutang: Umum

> Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya **terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan** BKP atau JKP meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Saat Terutang: Umum

Terutangnya PPN terjadi pada saat:

- penyerahan BKP;
- impor BKP;
- penyerahan JKP;
- pemanfaatan BKPTB dari luar Daerah Pabean;
- pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
- ekspor BKP Berwujud;
- ekspor BKPTB; atau
- ekspor JKP.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Faktur Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Definisi & Fungsi Faktur Pajak

Pasal 1 angka 23 UU PPN

Faktur Pajak adalah **bukti pungutan pajak** yang dibuat oleh **Pengusaha Kena Pajak** yang melakukan **penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak**.

Fungsi Faktur Pajak sebagai:

- ✓ bukti pungutan pajak (PPN atau PPN dan PPNBM) atas penyerahan BKP dan/atau JKP
- ✓ tanda telah memungut PPN atau PPN dan PPnBM dari pembeli atas penyerahan BKP dan/atau JKP
- ✓ sarana bagi PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

PKP **wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap**:

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.

Faktur Pajak **harus dibuat pada**:

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

sak deg sak nyek!

Keterangan dalam Faktur Pajak

Keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
  - nama, alamat, dan **NPWP**, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
  - nama, alamat, dan **NPWP atau NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - nama, alamat, dan **nomor paspor**, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  - **nama dan alamat**, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- PPN yang dipungut;
- PPnBM yang dipungut;
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

NIK mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan

Pasal 27 ayat (3) PP-44/2022

Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

- Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  - ✓ *faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas*
  - ✓ *pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak*
  - ✓ *terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor*
- Contoh:
  - bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
  - Pemberitahuan Impor Barang
  - SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang
- Saat pembuatan dokumen tertentu = saat pembuatan Faktur Pajak
- Dibuat melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat seharusnya dibuat □ dianggap tidak membuat dokumen tertentu □ PPN yang tercantum tidak dapat dikreditkan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Persyaratan Formal dan Material Faktur Pajak

Faktur Pajak harus memenuhi:

Persyaratan Formal

Diisi secara **benar**, **lengkap**, dan **jelas** sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Persyaratan Material

Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pengkreditan
Pajak Masukan

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pajak Masukan

Pasal 1 angka 24 UU PPN:

Pajak Masukan adalah PPN yang **seharusnya sudah dibayar** oleh PKP karena:

- **perolehan** BKP dan/atau JKP;
- **pemanfaatan** BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- **impor** BKP.

- Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Saat Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 ayat (2) UU PPN:

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam **Masa Pajak yang sama**. *[Pasal 62 PMK-18/2021]*

Pasal 9 ayat (9) UU PPN:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya **paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat** sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU PPN. *[Pasal 63 PMK-18/2021]*

ILUSTRASI

Faktur Pajak Masukan tanggal **21 Jul 2022**

Pajak Masukan dapat dikreditkan oleh PKP pada:

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan **tidak dapat** diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha **(Pasal 9 ayat (8) huruf b)**
- perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP **(Pasal 9 ayat (8) huruf f)**
- pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) **(Pasal 9 ayat (8) huruf g)**

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pengkreditan PM yang ditemukan saat Dilakukan Pemeriksaan

Sesuai Bukti Faktur Pajak yang dimiliki

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan** **dapat** **dikreditkan** oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Pengkreditan PM yang ditagih dengan ketetapan pajak

Sebesar **POKOK PAJAK**

PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN** yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200

UNTUK INTERNAL DJP
JANGAN DISEBARLUASKAN